

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אליהו ברוכי

פ/25/5382

הצעת חוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם (תיקון – שידור נתוני מכר למאגר), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 29 בחוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם, התשע"ד–2014¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 29, אחרי ההגדרה "המחיר הכולל" יבוא :
"מאגר נתוני מכר" – מאגר מידע מקוון המשמש לריכוז נתוני מכר ;
"נתוני מכר" – מידע לגבי מצרכים שנמכרו בבית עסק ומחיריהם ;".

2. הוספת סעיפים 30 ב 30 אחרי סעיף 30א לחוק העיקרי יבוא :
ו-30ג

"חובת דיווח נתוני 30ב. קמעונאי גדול ידווח באמצעים דיגיטליים, לפחות מכר אחת ליום, למאגר נתוני מכר המופעל על ידי גוף שנקבע לפי סעיף 30ג, את כלל נתוני המכר לגבי כל אחד מבתי העסק שבבעלותו.

מפעילי מאגרי נתוני 30ג. (א) השר יקבע בתקנות את התנאים שבהם מכר יידרש לעמוד גוף שיורשה להפעיל מאגר נתוני מכר (בסעיף זה – גוף מורשה) ; רשימת הגופים המורשים תפורסם באתר רשות התחרות ותעודכן לפחות אחת לשלוש שנים .

(ב) גוף מורשה יפרסם לציבור דוחות ונתונים לכל הפחות אחת לחודש, לשם בחינת תמורות ושינויים לגבי מצרכים שהוראות חוק זה חלות לגביהם ומחיריהם."

¹ ס"ח התשע"ד, עמ' 438

חובת התקנת תקנות ראשונות לפי סעיף 30ג לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו.

ד ב ר י ה ס ב ר

בישראל ובעולם כמעט כל רשתות המכר, הגדולות והקטנות, מדווחות באופן דיגיטלי אוטומטי למאגרי מידע את כלל נתוני המכר שבוצעו בבתי העסק שלהם. המידע המזוהה מוגן ונשמר בתוך מאגרי החברה, והיא מייצרת באמצעותו דוחות רבים שמפורסמים ללקוחותיה השונים ולציבור הרחב. חברות העוסקות בפעילות זו מפרסמות מדי שבוע ללקוחות ומדי פעם לציבור, מגמות מכר בשוק, שינויים במדד המחירים, נתחי שוק של ספקים, נתוני מכר במגזרים ובאזורים שונים, קטגוריות בצמיחה או בירידה ועוד.

בחודשים האחרונים רשתות קמעוניות גדולות החלו לשכור את שירותיהן לחברות דאטה שאינן מספקות דוחות כאלו לציבור, ובכך נוצר קושי משמעותי ביכולת הציבור לעקוב אחר מגמות ושינויים בעולם המכר, ומהווים מחסום ביכולת הפיקוח על יוקר המחייה.

הצעת חוק זו, נועדה להמשיך את צורת ההתנהלות הוולונטרית שהתקיימה עד כה, ולעגן אותה בחקיקה ראשית בכדי לאפשר לציבור לעקוב ולפקח אחר הנעשה בשוק המכר ולהשאיר בידי הצרכנים את יכולת המידע והמעקב אחר עליית מחירים שלא באופן הוגן ונצרך.

מוצע להסמיק את שר הכלכלה והתעשייה לקבוע בתקנות תנאים שבהם יידרשו לעמוד גופים שיורשו להפעיל מאגרי נתוני מכר. גוף המפעיל מאגר יפרסם לציבור אחת לחודש לכל הפחות דוחות המפרטים את המגמות השונות בנתוני המכר בשוק. קמעונאים גדולים יחויבו לדווח לאחד ממאגרים אלו אחת ליום לכל הפחות, את כלל נתוני המכר שביצע בכל אחד מבתי העסק שברשותו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בטבת התשפ"ה (20.01.2025)